

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำวินิจฉัยที่ 36/2554

พลตำรวจตรีจตุรงค์ ภูมิรินทร์

โจทก์

พลตำรวจตรี บุญส่ง พานิชอัตรา ที่ 1

กับพวกรวม 2 คน

จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา

พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 มาตรา

ไม่มีข้อสัน

(สำเนา)

คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจ
หน้าที่ระหว่างศาล

ที่ ๓๖/๒๕๕๔

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

เรื่อง เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)

ศาลแพ่งธนบุรี

ระหว่าง

ศาลปกครองกลาง

การส่งเรื่องต่อคณะกรรมการ

ศาลแพ่งธนบุรีโดยสำนักงานศาลยุติธรรมส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลวินิจฉัยชี้ขาดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) ซึ่งเป็นกรณีคู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้องคดีโต้แย้งอำนาจศาลที่รับฟ้องคดี และศาลที่ส่งความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องอำนาจศาลในคดีนั้น

ข้อเท็จจริงในคดี

เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ พลตำรวจตรีจตุรงค์ ภูมิรินทร์ โจทก์ ยื่นฟ้องพลตำรวจตรีบุญส่ง พานิชอัตรา ที่ ๑ พันตำรวจเอกฉลองชัย บุรีรัตน์ ที่ ๒ จำเลย ต่อศาลแพ่งธนบุรี เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๑๒๔๕/๒๕๕๒ ความว่า เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖ พลตำรวจเอกสันต์ ศรีตานนท์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในขณะนั้น ได้มีคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ ๕๓๕/๒๕๔๖ แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีปรากฏข่าวทางหนังสือพิมพ์ว่า การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด ในเขตกรุงเทพมหานครจะต้องมีการจ่ายส่วยให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายระดับจึงจะสามารถประกอบกิจการได้ ถ้าไม่จ่ายก็就会被จับกุม โดยมีพลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล เป็นประธานกรรมการ จำเลยที่ ๑ เป็นกรรมการ และจำเลยที่ ๒ เป็นกรรมการและเลขานุการ พลตำรวจโทอัมรินทร์และจำเลยทั้งสองได้ร่วมกันจัดทำรายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริงโดยมีเนื้อความบางส่วนเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์ ด้วยข้อความอันเป็นเท็จเพื่อปรักปรำโจทก์ ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่เกิดจากพยานหลักฐาน

ที่ได้จากการสืบสวนข้อเท็จจริง จึงเป็นการใช้ดุลพินิจตามอำเภอใจโดยปราศจาก พยานหลักฐานสนับสนุน และมีเจตนาหมิ่นประมาทโจทก์ด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม และไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นเหตุให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเชื่อและมีคำสั่ง ตั้งกรรมการสอบสวนวินัยโจทก์ร้ายแรงและมีคำสั่งสำรองราชการโจทก์ แต่หลังจาก ที่ได้มีการสอบสวนวินัยโจทก์ร้ายแรงแล้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งให้ ยุติเรื่อง เนื่องจากโจทก์ไม่ได้กระทำความผิดวินัยร้ายแรงตามที่ถูกกล่าวหาและโจทก์ไม่มี มลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนแต่อย่างใด การกระทำของพลตำรวจโทอัม รินทร์และจำเลยทั้งสองเป็นการร่วมกันกระทำละเมิดต่อโจทก์ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียง เกียรติคุณ ครอบครัว วงศ์ตระกูล ถูกดูหมิ่น เกลียดชัง และทางเจริญของโจทก์ และทำให้ต้องถูกสำรองราชการ เสียสิทธิในการได้รับการ พิจารณาเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น ไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และทำให้ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และประชาชนเมื่อทราบข้อความหมิ่นประมาทดังกล่าวมองว่าโจทก์ ซึ่งเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ทุจริตแสวงหา ประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย เรียกรับผลประโยชน์จากประชาชน ขอให้ศาลมีคำ พิพากษาบังคับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับถัด จากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และให้ประกาศขอขมาโจทก์ทาง หนังสือพิมพ์ เป็นเวลาติดต่อกัน ๗ วัน โดยค่าใช้จ่ายของจำเลยทั้งสองเองก่อนฟ้อง คดีนี้ โจทก์ได้ฟ้องจำเลยทั้งสองต่อศาลแขวงปทุมวันในความผิดฐานหมิ่นประมาท (คดีหมายเลขดำที่ ๒๐๒/๒๕๕๒ หมายเลขแดงที่ ๙๖๖/๒๕๕๒) ซึ่งจำเลยทั้งสอง ยอมรับผิดเป็นการส่วนตัวว่า การเสนอรายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นการ หมิ่นประมาทโจทก์ และจำเลยทั้งสองได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ยอมรับผิดว่าการ ใส่ความหมิ่นประมาทโจทก์ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย โจทก์จึงยื่นคำร้องขอถอน ฟ้อง ศาลอนุญาตและมีคำสั่งจำหน่ายคดีแล้วจำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยทั้งสอง

สืบสวนข้อเท็จจริงตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ข้อเท็จจริงทุกอย่าง
เป็นไปตามพยานหลักฐานที่ได้จากการสืบสวน เมื่อจำเลยทั้งสองเสนอรายงานผลการ
สืบสวนข้อเท็จจริงต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะ
มีความเห็นอย่างไรก็เป็นดุลพินิจของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จำเลยทั้งสองไม่
อาจแทรกแซงได้ การที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตรวจรายงานผลการสืบสวนข้อ
เท็จจริงแล้วมีความเห็นให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงและสำรอนราชการ
โจทก์ ก็แสดงว่ารายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริงของจำเลยทั้งสองถูกต้อง การกระ
ทำของจำเลยทั้งสองไม่เป็นการละเมิดหรือหมิ่นประมาทโจทก์ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง
คดีนี้ คดีขาดอายุความ และเมื่อการกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นการกระทำในการ
ปฏิบัติหน้าที่ โจทก์จึงไม่อาจฟ้องจำเลยทั้งสองได้ แต่ต้องฟ้องหน่วยงานของรัฐคือ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยตรง ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้า
หน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕ คำฟ้องของโจทก์จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลว่า การที่จำเลยทั้งสองสืบสวนข้อ
เท็จจริงและสรุปความเห็นเสนอต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงเป็นการเตรียมการ
และดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อจัดให้มีคำ
สั่งทางปกครอง แม้ในที่สุดพยานหลักฐานจะรับฟังไม่ได้ว่าโจทก์กระทำผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงตามข้อกล่าวหา และได้มีการยุติเรื่องทางวินัยก็ตาม แต่การกระทำของ
จำเลยทั้งสองเป็นการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นการปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง เป็นการใช้อำนาจตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น การที่โจทก์
ฟ้องจำเลยทั้งสองเป็นคดีนี้ฐานละเมิด เรียกค่าเสียหายโดยมีมูลคดีมาจากการที่
จำเลยกระทำไปในการปฏิบัติราชการตามวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง จึงเป็นคดี
พิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อำนาจตาม
กฎหมาย นอกจากนี้ตามคำฟ้องโจทก์ยังกล่าวหาว่า จำเลยทั้งสองเป็นเจ้าหน้าที่ของ
รัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และโดยไม่สุจริต บั่นแฉ่งเรื่องขึ้นเพื่อ

ปรักปรำโจทก์ ใช้ดุลพินิจตามอำเภอใจ คำฟ้องของโจทก์เข้าลักษณะเป็นคดีปกครอง ศาลปกครองจึงมีอำนาจที่จะพิจารณาพิพากษาคดีนี้

โจทก์ยื่นคำร้องว่า การที่โจทก์ฟ้องคดีนี้สืบเนื่องมาจากจำเลยทั้งสองยอมรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวในคดีอาญาที่โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองต่อศาลแขวงปทุมวันในความผิดฐานหมิ่นประมาท (คดีหมายเลขดำที่ ๒๐๒/๒๕๕๒ หมายเลขแดงที่ ๙๖๖/๒๕๕๒) ว่า จำเลยทั้งสองใส่ความหมิ่นประมาทโจทก์ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย การสรุปรายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริงในส่วนที่เป็นการหมิ่นประมาทโจทก์นั้น เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือคำสั่งที่ ๕๓๕/๒๕๔๖ จำเลยทั้งสองจึงต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวต่อโจทก์ คดีจึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม

ศาลแพ่งธนบุรีพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณารายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้ว การสืบสวนไม่ปรากฏพยานหลักฐานพอรับฟังได้ว่าโจทก์กระทำความผิดจริงตามข้อกล่าวหาได้ แต่จำเลยทั้งสองซึ่งเป็นคณะกรรมการสืบสวนกลับสรุปความเห็นในทำนองว่า โจทก์กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาจริง ซึ่งเป็นการสรุปความเห็นของจำเลยทั้งสองเอง โดยมีได้อาศัยพยานหลักฐานที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ของจำเลยทั้งสอง การกระทำของจำเลยทั้งสองจึงมิใช่การกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น ทั้งการกระทำละเมิดด้วยการนำข้อความอันเป็นเท็จไปกล่าวและโฆษณาให้แพร่หลายต่อประชาชนเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายนั้น ก็ไม่มีกฎหมายกำหนดให้จำเลยทั้งสองกระทำการดังกล่าวได้ คดีนี้จึงไม่ใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครอง ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองที่จะพิจารณาพิพากษาคดีตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) คดีจึงอยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม

ศาลปกครองกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แล้วย่อมเห็นได้ว่า คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น มีเหตุมาจากการกระทำของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลายกรณีด้วยกัน กล่าวคือ อาจจะเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากการออกกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรก็ได้ การพิจารณาว่าคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะอยู่ในอำนาจของศาลปกครอง หรือไม่ จึงต้องพิจารณาจากเหตุดังกล่าวเป็นกรณี ๆ ไป โดยพิจารณาจากสภาพและการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทำให้เกิดความเสียหายเป็นสำคัญ คดีนี้จำเลยทั้งสองได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เป็นคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง กรณีนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ได้แถลงข่าวทางสื่อมวลชนว่ามีการส่งส่วยให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการประกอบกิจการสถานบริการ อบบ อบนวด ซึ่งสร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผลจากการถูกแต่งตั้งย่อมทำให้จำเลยทั้งสองมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดีเล่ม ๑ ตอน ๑ ประเภทบุคคล ลักษณะที่ ๑๖ ข้อ ๑๓ กำหนดไว้ โดยสามารถทำการสืบสวนข้อเท็จจริงและจัดทำรายงานเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไปได้ การที่จำเลยทั้งสองได้สอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้อง และสรุปว่าการแถลงข่าวของนายชูวิทย์เป็นความจริงและโจทก์มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว เห็นควรตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย โจทก์ จึงเป็นการดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงเพื่อทราบรายละเอียดแห่งความผิดซึ่งถือเป็นการใช้อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เพราะการสอบปากคำบุคคลดังกล่าว จำเป็นต้องมีคำสั่งเรียกบุคคลดังกล่าวมาให้ถ้อยคำอันถือได้ว่าเป็นการใช้

อำนาจตามกฎหมาย และการที่จำเลยทั้งสองจะกระทำการเช่นนั้นได้ก็เนื่องมาจาก จำเลยทั้งสองได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตามคำสั่งของ สำนักงานตำรวจแห่งชาตินั่นเอง เพราะหากจำเลยทั้งสองไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้ว ก็ไม่อาจมีอำนาจที่จะเรียกบุคคลเหล่านั้นมาให้ ถ้อยคำได้ การดำเนินการของจำเลยทั้งสองในการสอบพยานบุคคลและสรุปผลการ สืบสวนจากการให้ถ้อยคำและพยานหลักฐานต่างๆ ล้วนเป็นผลสืบเนื่องมาจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หากใช่เป็นการกระทำโดยส่วนตัวของจำเลยทั้งสองแต่อย่างใดไม่ เมื่อจำเลยทั้งสองเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและใช้อำนาจตามกฎหมายในการสืบสวน บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและสรุปว่าโจทก์มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว และโจทก์ได้ยื่นฟ้องจำเลยทั้งสองขอให้ชดเชยค่าเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและ ประการขอขมาทางหนังสือพิมพ์ ข้อพิพาทระหว่างโจทก์กับจำเลยทั้งสองจึงเป็นคดี พิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตาม กฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

คำวินิจฉัย

ปัญหาที่ต้องพิจารณา คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือ ศาลปกครอง

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้โจทก์เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นฟ้อง จำเลยทั้งสองซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันว่า จำเลยทั้งสองได้รับแต่งตั้งให้เป็น คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีปรากฏข่าวทางหนังสือพิมพ์ว่า การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด ในเขตกรุงเทพมหานครจะต้องมีการจ่ายส่วยให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ หลายระดับจึงจะสามารถประกอบกิจการได้ ถ้าไม่จ่ายก็จะถูกจับกุม จำเลยทั้งสองได้

ร่วมกันจัดทำรายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริงโดยมีเนื้อหาบางส่วนเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์ด้วยข้อความอันเป็นเท็จเพื่อปรักปรำโจทก์ ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่เกิดจากพยานหลักฐานที่ได้จากการสืบสวนข้อเท็จจริง จึงเป็นการใช้ดุลพินิจตามอำเภอใจโดยปราศจากพยานหลักฐานสนับสนุน และมีเจตนาหมิ่นประมาทโจทก์ด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมและไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเชื่อและมีคำสั่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงและมีคำสั่งสำรองราชการโจทก์ แต่หลังจากที่ได้มีการสอบสวนวินัยร้ายแรงแล้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งให้ยุติเรื่องเนื่องจากโจทก์ไม่ได้กระทำความผิดวินัยร้ายแรงตามที่ถูกกล่าวหาและไม่มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนแต่อย่างใด การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นการร่วมกันกระทำละเมิดต่อโจทก์ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาบังคับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย และให้จำเลยทั้งสองประกาศขอขมาโจทก์ทางหนังสือพิมพ์ เห็นว่า การสืบสวนข้อเท็จจริงและจัดทำรายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริงของจำเลยทั้งสองเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย การที่โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการดำเนินการดังกล่าวของจำเลยทั้งสอง จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

จึงวินิจฉัยชี้ขาดว่า คดีระหว่างพลตำรวจตรีจตุรงค์ ภูมรินทร์ โจทก์ พลตำรวจตรีบุญส่ง พานิชอัตรา ที่ ๑ พันตำรวจเอกฉลองชัย บุรีรัตน์ ที่ ๒ จำเลย อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของ

ศาลปกครอง

(ลงชื่อ) สบโชค สุขารมณ์ (ลงชื่อ) สุวัฒน์ วรรณะหทัย

(นายสบโชค สุขารมณ์) (นายสุวัฒน์ วรรณะหทัย)

ประธานศาลฎีกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม

(ลงชื่อ) หัสวุฒิ วิทิตวิริยกุล (ลงชื่อ) จรัญ หัตถกรรม

(นายหัสวุฒิ วิทิตวิริยกุล) (นายจรัญ หัตถกรรม)

ประธานศาลปกครองสูงสุด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลปกครอง

(ลงชื่อ) พลโท ศิลปชัย สรภักดี (ลงชื่อ) พลโท อาชวัน อินทรเกสร

(ศิลปชัย สรภักดี) (อาชวัน อินทรเกสร)

หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลทหาร

(ลงชื่อ) จิระ บุญพจนสุนทร

(นายจิระ บุญพจนสุนทร)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

()

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3)